

1500879-78.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... é de condenação de Bruno pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Quanto à Renan, a despeito da sua negativa, a prova formada nestes autos, também o compromete.

É fato incontroverso a posse do aparelho celular pelo réu, objeto do roubo praticado por Bruno.

A versão defensiva limita-se a negar a ciência da origem ilícita do bem, tese esta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500879-78.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500879-78.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2273594/2021 - 1º Distrito Policial de Lorena, 20692140 - 1º Distrito Policial de

Lorena, 538/21/212 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2273594 - 01º D.P. LORENA,

538/21/212 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

BRUNO FELIPE DA COSTA e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de BRUNO FELIPE DA COSTA, qualificado nos autos, pela autoria da infração penal tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; e em face de RENAN FELIPE BENEDITO RIBEIRO CARPES, qualificado nos autos, a priori, pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal (fls. 81/83).

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 86/87). Citados (fls. 102, Bruno; e 117, Renan), os réus apresentaram respostas escritas à acusação (fls. 116, Bruno; e 128/131, Renan).

Durante a instrução criminal procedeu-se à inquirição de uma testemunha, sendo ao final, os réus interrogados. Na sequência, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, o Ministério Público entendeu que era caso de aditar a denúncia para atribuir ao réu Renan a conduta tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal. Na sequência, a defesa se manifestou sobre o aditamento, sendo este recebido.

Em nova solenidade, foram ouvidas testemunhas arroladas pela defesa de Renan e, ao final, os acusados foram reinterrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais por meio de memoriais.

O Parquet pugnou pela procedência do pedido, com a condenação dos acusados, nos termos do aditamento ofertado (fls. 170/175); sendo acompanhado pela defesa de Bruno, confesso. Requereu, no entanto, a aplicação da pena no patamar raso (fls. 242). Já a defesa do corréu Renan requereu a improcedência em relação à ele, por carência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pelo estabelecimento da sanção no piso legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão; aplicação do § 2º, do artigo 155, do CP, nos termos do artigo 180, § 5º, do mesmo Código; e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 258/262).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de reconhecimento pessoal (fls. 13), auto de reconhecimento de objeto (fls. 14) e auto de avaliação e entrega (fls. 61/62); posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria, de igual modo, também é incontestável, à luz do conjunto probatório. Senão vejamos.

O policial militar Luciano Miranda Coutinho contou que estava em sua casa, quando o ouviu seu vizinho lhe chamar, dizendo que havia sido roubado. Assim, saiu com seu carro particular, juntamente com a vítima, a fim de procurar os ladrões. Ao passar pelo local da subtração, notou a existência de câmeras do Centro de Operações Integradas – COI da cidade. Após obter imagens disponibilizadas por aquele órgão, as compartilhou com outros agentes públicos, sendo informado por guardas municipais que se depararam com indivíduo com características semelhantes ao do roubador. Ato contínuo, dirigiu-se ao local, lá encontrando o corréu Bruno, que negou a subtração. Porém, após este ver as imagens obtidas, confessou o crime, indicando onde se encontrava parte da res furtiva (bicicleta). Disse que vendeu o celular subtraído ao corréu Renan, que, ao ser abordado na posse do bem, admitiu tê-lo adquirido de Bruno, embora negando a ciência de sua origem espúria. Questionado, disse que havia outro indivíduo acompanhando Bruno no momento do roubo, pessoa esta não indicada anteriormente, informando que o réu lhe disse que tal pessoa seria conhecida como “menor”, e residente em Piquete/SP. Afirmou que a vítima reconheceu Bruno como o autor da subtração.

A guarda-civil municipal Carla Fernanda Pavanetti de Moura fez eco às sua fala.

A testemunha Ana Beatriz Purcino de Olliveira disse ser cliente do depósito de bebidas de Renan, e que conhece Bruno "de vista", pois este tem o costume de vender bens usados no bairro. Contou que, no dia dos fatos, estava em uma praça próxima ao depósito de Renan, presenciando Bruno oferecer um aparelho celular a várias pessoas. Questionada, disse que ficou sabendo que Renan havia comprado o celular de Bruno posteriormente por familiares.

A testemunha Alessandra Cristina Albuquerque Rodrigues, outra cliente do estabelecimento de Renan apresentou narrativa semelhante. Acrescentou dizendo que conhece outras pessoas que compraram bens de Bruno, e que estas não tiveram problemas com a origem desses aparelhos.

Já o acusado Bruno confessou o roubo. Disse que estava em crise de abstinência por ser usuário de "cocaína", e tentaria vender ou trocar a res furtiva pela droga. Afirmou que encontrou o seu comparsa em um bar, onde teve a ideia de roubar a vítima, tomando-lhe a bicicleta, enquanto aquele subtraiu-lhe o celular e uma corrente. Declarou que não conhecia o seu comparsa até aquele dia, e que acabou ficando com toda res furtiva, com exceção da corrente que se perdeu durante a fuga de ambos do local. Disse que já conhecia Renan, e ofereceu-lhe o celular subtraído por R\$ 1.000,00 (mil reais), sendo R\$ 200,00 (duzentos reais) à vista, e com promessa de receber o restante parcelado. Indagado, esclareceu que sempre passa em frente ao depósito de bebidas de Renan, por ser o seu caminho de casa, e, no dia dos fatos, ofereceu o bem a várias pessoas do bairro, até Renan se interessar e adquiri-lo. Afirmou que estava entorpecido no momento dos fatos, e que o dinheiro encontrado em sua posse não pertencia à vítima, nem mesmo era o valor da entrada acordada com Renan. Finalizou dizendo que nunca vendeu outros aparelhos ou bens para pessoas daquele bairro, ou mesmo para Renan.

Ao contrário de Bruno, Renan refutou o delito que lhe é imputado, negando que soubesse da origem espúria do aparelho celular negociado com aquele pelo valor de mil reais. Disse que entregou a Bruno, o valor de duzentos reais, prometendo-lhe pagar o restante de forma parcelada. Afirmou que Bruno estava drogado no momento dos fatos. Questionado, disse que já o havia visto entorpecido anteriormente, e que não desconfiou da origem do celular, pois Bruno também o entregou o carregador do aparelho. Ao final, contou que conhece outras pessoas que compraram bens de Bruno, e não tiveram problemas com a origem deles.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão de Bruno se encontra alinhada com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

"ROUBO COM GRAVE AMEAÇA - materialidade - boletim de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos e confissão espontânea. AUTORIA - confissão espontânea do acusado que confirma a prática delitiva. CONSUMAÇÃO - inversão da posse - ocorrência. MAJORANTE - emprego de arma de fogo - prova oral que confirma sua ocorrência. PENA - reincidência e grave ameaça - reprimenda mantida". (TJSP; Apelação Criminal 1500204-94.2021.8.26.0531; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022).

Destaco ainda, que embora a vítima não tenha ratificado o reconhecimento pessoal realizado em sede policial; em juízo, a testemunha ouvida ratificou o ato,

reforçado pelas imagens do delito captadas por câmeras instaladas nas proximidades do local, que possibilitam identificar as características do acusado (fls. 137), em consonância com a sua fotografia no momento de sua prisão em flagrante (fls. 40).

E não é só: há nos autos ainda, a palavra da guarda-civil responsável pela prisão-captura do réu, semelhante e em harmonia com a do policial militar instantes após a subtração e o fato desse acusado ter indicado o local onde escondida a bicicleta roubada, assim como o receptor do celular.

Como se sabe, a posse da res, logo após a subtração, é mais um elemento a demonstrar a autoria delitiva.

Veja-se, em recente julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (...). Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução. Depoimentos da vítima e de policiais que merecem credibilidade. (...). Réu detido na posse de parte da 'res furtiva'. Inversão do ônus da prova. Condenação mantida. (...) Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500174-19.2022.8.26.0533; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022) (Original sem marcação).

Ainda em relação ao roubo, frise-se ser indiscutível que, quando mais de um agente se une para a prática do crime, aumenta-se a chance de sucesso da empreitada, sendo as provas dos autos seguras sobre o concurso de agentes, ainda que o comparsa de Bruno não tenha sido identificado até o presente momento, conforme se vê das imagens; provas orais; e confissão do acusado.

Confira-se igual posicionamento da jurisprudência do nosso E. Tribunal:

“Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. (...) Sentença condenatória. Insurgência defensiva. (...) Restou evidenciado, pois, que o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, abordou a vítima em uma ciclovia e anunciou o assalto. (...) Majorante sobejamente demonstrada (concurso de pessoas). Não há falar em participação de menor importância na espécie, pois o réu praticou o delito em conjunto com o comparsa desconhecido, (...), empregando atos de violência contra a vítima e logrando êxito na subtração do bem (...) Recurso defensivo improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500889-23.2020.8.26.0536; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021).

Assim, o caso é de condenação de Bruno pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Quanto à Renan, a despeito da sua negativa, a prova formada nestes autos, também o compromete.

É fato incontroverso a posse do aparelho celular pelo réu, objeto do roubo praticado por Bruno.

A versão defensiva limita-se a negar a ciência da origem ilícita do bem, tese esta afastada pela prova oral.

Decerto, as testemunhas arroladas pela defesa disseram que era comum Bruno vender objetos usados no bairro em que situado o depósito de Renan, e que aquele sempre se encontrava drogado, circunstâncias que indicam a origem espúria dos bens, e não o contrário.

Outro elemento a reforçar sua culpabilidade é que, em sede distrital, declarou à autoridade policial que havia adquirido o bem por apenas R\$ 200,00 (duzentos reais), salientando-se que Bruno afirmou não tê-lo recebido, em linha com o auto de exibição e apreensão, que não constou a apreensão de dinheiro na posse desse acusado.

É de sabença geral que a característica do negócio travado pelos acusados já é, por si só, indicativo infalível da procedência duvidosa do bem. Afinal, quem compraria por mil reais, o referido objeto de pessoa, sabidamente usuária de entorpecentes, avaliado em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais - fls. 61/62), se por tal valor poderia comprar um novo, com todas as garantias legais e por parcelas até menores e, em mais vezes?

Logo, diante de tal cenário, e à míngua de explicação convincente por parte do acusado, impõe-se sua condenação, nos termos da denúncia aditada.

Mesmo entendimento do E. Tribunal de Justiça deste estado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência probatória ou desclassificação para a forma culposa. Descabimento. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Prova do crime antecedente. Auto de exibição e apreensão do celular, adquirido em circunstâncias que acenam à origem espúria. Autoria certa. Réu que se admitiu no epicentro dos fatos, porém negando ciência da origem criminosa. Negativa infirmada pelos relatos judiciais da vítima e de policial civil. Dolo específico aqui reconhecido. Comprovação de modo indiciário. Inversão do ônus probatório em desfavor do réu, que não logrou comprovar a posse de boa-fé de item comprovadamente produto de furto. Desclassificação inviável. Condenação mantida. Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 1500597-13.2019.8.26.0297; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021) (Sublinhado meu).

Destarte, conforme o conjunto probatório acima, restou comprovado que o réu tinha conhecimento indubitável da origem ilícita do aparelho celular que resolveu adquirir do corréu Bruno, conduta tipificada no caput, do artigo 180, do Código Penal.

Confira-se, também, o mesmo entendimento do Tribunal de Justiça deste estado em caso semelhante:

“Apelação. Recepção (artigo 180, caput, do Código Penal) – Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória ou por ausência de dolo, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime denunciado para a recepção culposa e a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda corporal. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade bem comprovadas pelo robusto conjunto probatório existente nos autos. Condenação devida. Impossibilidade da desclassificação da conduta para recepção culposa. Circunstâncias da prática do crime que não deixam dúvidas quanto ao dolo do agente ao conduzir veículo automotor que sabia ser objeto de crime anterior. Precedente do Col. STJ. (...). Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 0005188-82.2018.8.26.0635; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021).

Passo à modulação penal.

a) BRUNO FELIPE DA COSTA:

a.1) Crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O réu é primário e de bons antecedentes. A culpabilidade também não extrapolou a já prevista no tipo penal. Contudo, considerando que parte da res furtiva não foi recuperada, trazendo maiores consequências à vítima, fixo a basilar com discreto aumento de 1/8 (um oitavo) do piso legal, ou seja, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem agravantes. Lado outro, reconheço a atenuante da confissão espontânea. Limite-me, no entanto, a reconduzir as penas novamente ao mínimo da lei (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), em respeito à jurisprudência sumulada sobre o tema.

Na terceira e última fase, conforme fundamentado acima, incide a causa de aumento pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP). Logo, majoro a sanção em 1/3 (um terço) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em definitivo, por não existirem outras circunstâncias a serem valoradas.

O regime inicial é o fechado, à luz da circunstância judicial exposta na primeira fase da calibragem penal, bem como pelo fato de se tratar de roubo circunstanciado, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

b) RENAN FELIPE BENEDITO RIBEIRO CARPES:

b.1) Crime do artigo 180, caput, do Código Penal:

Conforme certidão criminal (fls. 161/162), o increpado não possui maus antecedentes, já que sua única condenação com trânsito em julgado configura reincidência, a ser valorada na etapa seguinte. Verifico, porém, que a res furtiva possui valor elevado (R\$ 1.100,00).

Assim, fixo as penas-bases, com pequena majoração, no importe de 1/8 (um oitavo) do mínimo legal, em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, à vista da reincidência de Renan (autos nº 0004001-10.2015.8.26.0323, com trânsito em julgado em 11/08/2017), exaspero a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à míngua de outras causas alteradoras.

Outrossim, não é o caso de reconhecer a atenuante da confissão, pois o réu negou sua responsabilidade penal pelos fatos aqui julgados, assumindo conduta menos gravosa.

Nesse sentido:

"Ação Penal - (...) - Sentença condenatória - (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea - Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias - Caracterização de 'confissão qualificada' pelo magistrado, que não admite a redução da pena - Inexistência de confissão para este Relator - (...) - Regime fechado - Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão". (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

Não é o caso de reconhecer a redutora prevista no artigo 180, § 5º, do CP, por não ser Renan primário, conforme visto anteriormente.

Confira-se:

“RECEPÇÃO QUALIFICADA. (...) MÉRITO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade da conduta. Depoimentos das testemunhas em consonância com os demais elementos de prova. Apreensão da res furtiva na posse do acusado. Circunstâncias que demonstram que a conduta do apelante não foi pautada pela boa fé ou ingenuidade (...). Configuração do dolo. Manutenção da condenação. PENAS. (...) BENEFÍCIOS. Dupla reincidência específica. Incabível privilégio, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa ou a concessão do sursis (artigos 180, § 5º, parte final, 44, inciso II, e 77, inciso I, todos Código). (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0002651-55.2007.8.26.0197; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019) (Sublinhado meu).

O regime inicial para desconto da pena é o semiaberto, forte no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP, ante a reincidência do acusado.

Não há espaço para aplicação de medidas despenalizadoras aos dois acusados, devido ao montante da pena e por se tratar de crime cometido com grave ameaça, no caso de Bruno, e ao passado desabonador, no caso de Renan, forte nos artigos 44, incisos I e III, e 77, caput e inciso II, ambos do Código Penal.

Por fim, fixo o dia-multa no mínimo legal, por serem parcas as informações sobre a situação financeira da dupla, nos termos dos artigos 49, § 2º, e 60, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar:

- a) BRUNO FELIPE DA COSTA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, diária mínima; e
- b) RENAN FELIPE BENEDITO RIBEIRO CARPES, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, diária mínima.

Nego ao réu Bruno o direito de recorrer em liberdade, em linha com os argumentos expostos nas decisões de fls. 109/111, 138/141 e 191/192, que mantiveram a segregação cautelar.

Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentava a prisão preventiva dessa implicada se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta ao acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, aplicado na sentença, traduzem risco concreto de fuga real, em caso de soltura nesta quadra processual. Ademais, não faz qualquer sentido soltar réu que permaneceu segregado durante a instrução processual, agora, depois de condenado, sem que o prazo para detração, ou progressão, tenha ocorrido.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento recente do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (...) – Preliminares – Recurso em liberdade – Inviabilidade – Réus que responderam presos ao processo – Persistência dos motivos que ensejaram a segregação provisória, encontrando-se bem motivada a imprescindibilidade de sua manutenção – (...) – Regime fechado preservado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a quantidade de pena aplicada – Substituição da sanção corporal e 'sursis' da pena defesos – Preliminares rejeitadas (...). (TJSP; Apelação Criminal 1531982-70.2021.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022) (Ênfase minha).

Mesmo entendimento das Cortes Superiores: “não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

No entanto, havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Com relação ao corréu Renan, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu a todo o processo nessa condição, e não existir motivo para decretação de sua custódia preventiva.

Custas pelos vencidos, observada a gratuidade de justiça, que ora concedo ao réu Bruno.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada à defesa do acusado Bruno, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se o complemento da guia de execução definitiva, o mandado de prisão e a guia de execução definitiva, conforme o caso; b) Intime-se o acusado Renan para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, e artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA